

**Nr. 31 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister
des Innern. 22. Februar 1936**

R 43 II/1555, Bl. 76–80 Durchschlag von Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: § 6 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1333).

Persönlich!

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Der *erste Absatz* des § 6 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 (RGBl. I S. 1333) hat bisher, soweit mir bekannt ist, zu Zweifeln und Meinungsverschiedenheiten keinen Anlaß gegeben. Er besagt eindeutig, daß die durch Reichsgesetze oder Anordnungen der NSDAP festgelegten Anforderungen an die Reinheit des Blutes auch dann Geltung haben, wenn sie über § 5 der genannten Verordnung hinausgehen². Dem Absatz 2 des § 6 fehlt jedoch eine klare Fassung. Der Satz:

„Sonstige Anforderungen an die Reinheit des Blutes, die über § 5 hinausgehen, dürfen nur mit Zustimmung des Reichsministers des Innern und des Stellvertreters des Führers gestellt werden.“

kann allerdings, wie zuzugeben ist, zu der Auffassung führen, daß hiermit Anforderungen jeder Art und gleichviel, von welcher Stelle sie herrühren, gemeint sind, d. h. nicht nur Anordnungen der Staatsgewalt, der öffentlichen Körperschaften und sonstiger öffentlich-rechtlicher Organisationen, sondern auch Anforderungen, die von privaten Vereinigungen und selbst von einzelnen Privatpersonen gestellt werden. Wie ich festgestellt habe, wird diese Auffassung vom Reichsministerium des Innern vertreten³. Diese Auslegung wird vom Führer und Reichskanzler jedoch *nicht* gebilligt, weil

¹ Abdruck ging an den StfF. Entwürfe: R 43 II/1555, Bl. 69–75; s. auch APK I 1, Reg. Nr. 11326. – Den Anlaß bildete eine Eingabe, die Fürst Adolf zu Bentheim-Tecklenburg als Adelsmarschall (Führer) der Deutschen Adelsgenossenschaft am 9. 1. 1936 an Hitler gerichtet hatte; R 43 II/1555, Bl. 46–50. Darin war Klage geführt, daß der RIM unter Berufung auf §§ 5 und 6 der 1. VO zum ReichsbürgerG (hierzu ARH II/2, Nrr. 260 und 277) der Adelsgenossenschaft aufgegeben hatte, ihr Statut den in dieser VO festgelegten Anforderungen an die Reinheit des Blutes anzupassen. Konkret bedeutete dies, daß die im Januar 1934 revid. Satzung der Adelsgenossenschaft, welche seither von den Mitgliedern „absolute Blutreinheit“ und den lückenlosen Ahnennachweis zurück bis zum Jahr 1750 forderte, wieder hätte zurückgenommen werden müssen, zugunsten der Aufnahme auch von Mischlingen I. und II. Grades (Halb- und Vierteljuden). Dies widerstrebte nicht nur der persönl. Überzeugung des Pg. Bentheim, sondern hätte dem Adel auch die Abwehr seiner von der NS-Presse gern gepflogenen Gleichsetzung mit Judentum und „politisierendem Klerus“ erschwert; hierzu Beispiele in R 43 II/1555, Bl. 2–19, 31ff.

² § 5 grenzte den Mischlingsbegriff im Sinne der Nürnberger Gesetze ein; zit. in ARH II/2, Nr. 260 Anm. 20.

³ In einem der Rkei am 7. 2. 1936 abschriftl. zugeleiteten Vm. führte der Rassereferent des RIM, MR Lösener, dazu aus: Den jüd. Mischlingen sei mit Billigung Hitlers durch die 1. ReichsbürgerVO generell das vorläufige Reichsbürgerrecht verliehen worden: „Das Reichsbürgerrecht ist nach wiederholten maßgeblichen Erklärungen eines der höchsten Rechte, die das Dritte Reich zu vergeben hat. Würde einem privaten Verein, z. B. einem Kegelklub oder einem Kaninchenzüchterverein, durch ein Zurückgehen im Abstammungsnachweis etwa bis 1800 gestattet werden, durch seine Satzung neben den Mischlingen auch Personen mit geringerem jüdischen Bluteinschlag (1/8, 1/16, 1/32) – also Reichsbürger – allgemein von der Aufnahme durch ausdrückliche Satzungsbestimmung wegen fremdblütigen Bluteinschlags auszuschließen, so bedeutete das nichts weniger, als daß ein privater Verein, und zwar unter staatlicher Duldung, es sich leisten kann, den Reichsbürgerbrief für seine Zwecke zu einem Fetzen wertlosen Papiers zu erklären. Das kann ein Staat sich nicht gefallen lassen. Da es sich dabei nicht nur um jüdischen Bluteinschlag, sondern auch anderen fremdblütigen Bluteinschlag handeln kann (Japaner, Javaner, Chinesen, auch Türken usw.), müßte eine

sie zu Ergebnissen führt, die durchaus unerwünscht sind und nicht im Zuge der nationalsozialistischen Rassepolitik liegen. So könnte beispielsweise nach Abs. 2 des § 6, wenn man der Auslegung Ihres Ministeriums folgt, kein Verein des Bürgerlichen Rechts ohne Zustimmung des Reichsministers des Innern und des Stellvertreters des Führers Anforderungen an die Reinheit des Blutes stellen, die über § 5 der Verordnung hinausgehen⁴.

Der Führer und Reichskanzler hat mich daher beauftragt, Sie, sehr verehrter Herr Reichsminister, von dieser seiner Auffassung in Kenntnis zu setzen. Nach der grundsätzlichen Entscheidung des Führers und Reichskanzlers gilt Abs. 2 des § 6 *nicht* für Anforderungen an die Reinheit des Blutes, die von *Privat*personen bei ihrer rechtsgeschäftlichen Betätigung gestellt werden, und ebensowenig für Anforderungen an die Reinheit des Blutes, die von *privaten* Organisationen aller Art hinsichtlich der Mitgliedschaft gestellt werden. Er gilt also z. B. nicht für die besonders häufige Rechtsform der eingetragenen Vereine des Bürgerlichen Rechts und der nicht eingetragenen Vereine. Er kann auch nicht gelten für die der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei angeschlossenen Organisationen, die *private* Rechtsform haben. Der Stellvertreter des Führers muß bei den der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei angeschlossenen Verbänden selbstverständlich für sich allein – ohne Bindung an eine Zustimmung des Reichsministers des Innern – die Berechtigung haben, die Anforderungen an die Reinheit des Blutes zu stellen, die er für richtig hält, mögen sie über § 5 hinausgehen oder geringer sein. Wenn der Stellvertreter des Führers bei den von ihm bereits getroffenen Regelungen von dem Grundsatz ausgegangen ist, daß bei den der NSDAP angeschlossenen Verbänden geringere Anforderungen an die Reinheit des Blutes gestellt werden können als bei der Partei selbst, so ist das nach Auffassung des Führers und Reichskanzlers durchaus begründet⁵. Andererseits kann jedoch der Führer und Reichskanzler keine Bedenken dagegen erheben, daß bestimmte der NSDAP angeschlossene Verbände privater Rechtsform mit Zustimmung des Stellvertreters des Führers und ganz allgemein eingetragene oder nicht eingetragene Vereine und sonstige Körperschaften des Privatrechts besonders scharfe Anforderungen an die Reinheit des Blutes ihrer Mitglieder stellen, also auch solche, die über § 5 der Verordnung hinausgehen. Allzu häufig werden derartige Fälle in der Praxis kaum sein.

Nach der grundsätzlichen Entscheidung des Führers und Reichskanzlers gilt jedoch Abs. 2 des § 6 für *öffentlichrechtliche* Organisationen. Wenn derartige Organisationen aber die nach Abs. 2 des § 6 erforderliche Genehmigung bei Ihnen, Herr Reichsminister, und bei dem Stellvertreter des Führers nachsuchen, so soll die erbetene Genehmigung nach der Auffassung des Führers und Reichskanz-

derartige Satzungsbestimmung zu einer Quelle außenpolitischer Unzuträglichkeiten werden. [...] Aber auch das Braune Haus legt [...] Wert darauf, daß die von der Partei aufgestellten schärferen Anforderungen an die Reinheit des Blutes ihr als Orden Vorbehalten bleiben. Sie wehrt sich dagegen, daß irgendwelche privaten Vereinigungen versuchen, sie hinsichtlich der rassischen Anforderungen an die Mitglieder zu übertrumpfen und damit die Anforderungen der Partei zu entwerten. [...] Im übrigen ist zu betonen, daß durch die Bestimmungen des § 6 Abs. 2 es keinem Verein verwehrt ist, im *Einzelfalle* darüber selbständig zu befinden, wen er als Mitglied in seine Reihen aufnehmen will.“ Bei der Vielzahl privatrechtl. Organisationen, deren Statuten über die Definition des § 5 der 1. ReichsbürgerVO hinausgehende Aufnahmebedingungen enthielten, sei „kein Maßstab zu finden, nach dem eindeutig entschieden werden könnte, ob und welche von ihnen der Bestimmung des § 6 Abs. 2 zu unterwerfen sind. Es bleibt praktisch nur übrig, den § 6 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz nachträglich völlig aufzuheben, eine Maßnahme, die zur unausbleiblichen Folge haben müßte, daß das Problem der Mischlinge erneut aufgerollt werden wird.“ R 43 II/1555, Bl. 60–64.

⁴ Die Motive Hitlers hatte Lammers am 24. 1. 1936 vorab mündl. an StS Pfundtner mitgeteilt, der darüber festhielt: „Wir sollten uns [...] nicht nur an derartigen privaten Anforderungen desinteressieren, sondern uns sogar darüber freuen, wenn auf diese Weise ohne staatliche Anordnung oder staatlichen Zwang die Bestrebungen zur Reinerhaltung des deutschen Blutes im Volke immer mehr um sich greifen. Auch der scheinbare Widersinn, daß dann ein Mischling, der Beamter bleiben kann, unter Umständen von der Mitgliedschaft in irgend einem Verein ausgeschlossen wird, soll ruhig mit in Kauf genommen werden, da man privaten Vereinen nicht vorschreiben kann, welche Voraussetzungen sie an die Vereinsmitgliedschaft zu stellen haben. Vernünftige Vereine werden im übrigen die Nichtaufnahme von Mischlingen vielfach auf andere Gründe stützen können.“ R 1501/5508, Bl. 49–51.

⁵ Am 9. 1. 1936 hatte der StdF im Einvernehmen mit dem RIM verfügt, daß die der NSDAP angeschlossenen Vereine (Ärztebund, Lehrerbund, NS-Volkswohlfahrt, NS-Kriegsopferversorgung, Beamten-, Techniker-, Juristenbund) nur Personen mit weniger als einem Viertel jüd. Bluteinschlags aufnehmen dürften, also keine Halb- und Vierteljuden. Nur die DAF konnte Mischlinge aufnehmen, ebenso die von der NSV betreuten Verbände der Körperbehinderten. R 43 II/1555, Bl. 59.

lers nach Möglichkeit immer erteilt werden. Das Gegenteil wäre nicht vereinbar mit der nationalsozialistischen Rassepolitik.

Nach dieser grundsätzlichen Entscheidung des Führers und Reichskanzlers darf ich ergebenst bitten, auch das an den Führer und Reichskanzler gerichtete Gesuch der Deutschen Adelsgenossenschaft vom 9. Januar d. Js.⁶, das ich in Abschrift ergebenst beifüge, zu beantworten und mir Abschrift der Antwort zukommen zu lassen⁷.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

Dr. Lammers

⁶ S. o. Anm. 1.

⁷ Der RIM zog mit Schreiben an die Dt. Adelsgenossenschaft vom 19. 3. 1936 seine vorherige Verfügung auf Satzungsrevision zurück; R 43 II/1555, Bl. 82.

Zitierhinweis

Nr. 31 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 22. Februar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d031>